

1506383-46.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Tem duas condenações anteriores por tráfico de drogas.

A confissão do acusado foi corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

O Policial Victor Marcelo disse que ficaram em campana em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Ficaram distantes dentro da viatura olhando, perceberam movimentação suspeita e indivíduos fazendo uma mercancia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506383-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506383-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073386/2022 - 73º D.P. JACANA, 23651700 - 73º D.P. JACANA, 2073386 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ERICSON FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

ERICSON FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em data de 16 de março de 2022, por volta das 12:46 Horas, na Rua Arley Gilberto de Araújo, altura do numeral 162, Tremembé, nesta cidade e Comarca de São Paulo, Capital, Ericson Ferreira Da Silva, qualificado a fls. 19, após receber, portar e transportar, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Auto de exibição e apreensão a fls. 11. Laudo de constatação as fls. 15/18.

Segundo apurado, o denunciado postou-se em uma viela, trazendo consigo, guardadas

no interior de bolsa, 17 (dezesete) pinos contendo crack, 06 (seis) porções de maconha, e 19 (dezenove) porções de cocaína, drogas diversas embaladas de forma individualizada e prontas para a entrega a consumo de terceiros. Policiais civis que realizavam diligências no local dos fatos, notório ponto de venda de drogas, visualizaram o ora denunciado na companhia de Douglas Santos Avendana, passando a os observar à distância.

Durante a observação, os agentes estatais constataram que Douglas pegou certa quantia em dinheiro, ocasião em que Ericson passou a mexer em uma bolsa que trazia consigo. Nesse exato instante, contudo, o denunciado percebeu a presença policial e jogou referida bolsa que trazia consigo no quintal de uma casa, motivando pronta abordagem.

Com Douglas foi localizada a quantia de R\$10,00 (dez reais), tendo ele afirmado, informalmente, aos policiais que estava na viela para comprar drogas. Já com Ericson, os agentes policiais localizaram a quantia de R\$40,00 (quarenta reais) em espécie, e, recuperada a bolsa que o denunciado dispensado ao perceber a presença policial, foram localizadas porções de cocaína, crack e maconha. Foi dada voz de prisão em flagrante delito.

Interrogado, perante a digna Autoridade Policial Ericson confessou a prática delituosa (fls.05).

Em solo policial, a testemunha Douglas confirmou que fora até o local dos fatos para comprar drogas com o denunciado Ericson (fls.04).

A denúncia foi recebida e o réu foi pessoalmente citado (fl. 183). Apresentou defesa prévia (fl. 132). Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi ao final interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com aumento da pena base, sem reconhecimento da figura privilegiada, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a) fixação da pena-base no mínimo legal, sendo o acusado primário, eis que as condenações anteriores foram alcançadas pelo período depurador; b) atenuante da confissão; c) reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, eis que presentes os requisitos legais; d) fixação do regime inicial aberto, em especial considerando que está preso desde 16/03/22, ou seja; quase cinco meses, tempo a ser considerado para fins de fixação do regime; e) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante(fl.01), boletim de ocorrência (fls.06/08), Auto de exibição e apreensão a fls. 11. Laudo de constatação as fls. 15/18 e laudo químico toxicológico de fls. 122/124 e 187/189.

A autoria e destinação do entorpecente apreendido decorrem das provas orais colhidas nos autos.

Interrogado, o réu confirmou que estava traficando drogas por dificuldades financeiras. Disse que estava trabalhando em um lava rápido. Tem duas condenações anteriores por tráfico de drogas.

A confissão do acusado foi corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

O Policial Victor Marcelo disse que ficaram em campana em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Ficaram distantes dentro da viatura olhando, perceberam movimentação suspeita e indivíduos fazendo uma mercancia, uma troca. Na abordagem Ericson tentou se desfazer de uma bolsa que continha os entorpecentes e o outro suspeito ficou parado sem reação. Entrou na casa do lado e pegou a bolsa que ele havia lançado. O outro disse que estava comprando drogas por ser usuário. Réu confirmou venda de drogas no local. Réu estava com 40,00. Tinha maconha, cocaína e crack. O usuário estava com 10,00. O réu lançou as drogas assim que os viu, em direção a casa e ele estava em frente a casa. Também caiu um pouco de entorpecente no chão, ali perto do portão.

O Policial civil Luciano depôs no mesmo sentido.

Os relatos dos policiais se mostraram seguros e mantiveram coerência entre si e também com o que haviam declarado perante a autoridade policial. Possível concluir, assim, que os fatos ocorreram da maneira descrita na denúncia, não havendo razões para se acreditar que os policiais queiram incriminar o réu falsamente, já que em seu interrogatório o próprio acusado confirma que exercia o tráfico de drogas no local.

Por fim, a intenção de mercancia restou demonstrada pela quantidade e diversidade de droga apreendida, bem como pela forma de acondicionamento, em porções individuais, propícias à venda em varejo. Ademais, o réu fora observado com outro indivíduo em atividade típica de compra e venda de entorpecentes.

Assim é que, ao término da instrução, desponta fartamente demonstrada a autoria imputada ao réu na denúncia, restando a prova dos autos sólida para autorizar o decreto condenatório pela prática de crime de tráfico de drogas.

Passo, assim, a dosar a pena, com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria penal devem ser considerados os maus antecedentes.

A Certidão de Antecedentes se encontra nas fls. 44/46 e consta:

Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0019381-29.2009.8.26.0050 (050.09.019381-4) - Crime: Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos da SISNAD - Trânsito em Julgado para a Defesa

(Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) em 29/09/2011;

Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0102994-44.2009.8.26.0050 (050.09.102994-5) - Sentença Condenatória em 20/04/2010 - Crime: Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Deve ser considerada ainda na primeira fase a variedade de drogas apreendidas com o acusado (cocaína, crack e maconha), além da sua extrema nocividade, principalmente do crack.